

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "



Resolución Directoral N°.....00001895

Tocache, 02 JUL. 2026

VISTO:

El memorando N°0713-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 30 de junio de 2026, el Informe Preliminar N°0035-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 27 de junio de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, con Memorando N° 0561-2026-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 19 de mayo del 2026, dirección de la UGEL ToCACHE, remite denuncia sobre un presunto abuso de autoridad por parte de la directora de la II.EE N° 0233; adjuntando el Oficio N°04453-2026-MINEDU/SG-OTEPa de fecha 14 de mayo del 2026, documento por el cual la Oficina General de Transparencia Ética Pública y Anticorrupción, remite a la UGEL ToCACHE una denuncia contra la directora de la II.EE N° 0233 – UGEL ToCACHE por presunto abuso de autoridad, denuncia que fue ingresada por el portal institucional de la mencionada entidad.

Según la denuncia, la directora habría desaprobado a seis (06) estudiantes de secundaria en su evaluación de recuperación, pero estos habrían aprobado sus exámenes. Por ello, afirma que los padres realizaron el reclamo con las evidencias de las evaluaciones y de la directora solo les contestó que iba a solicitar la apertura del SIGIE para que los apruebe; sin embargo, a la fecha sus hijos aun no estarían matriculados.

Que, la denuncia fue interpuesta el 27 de febrero del 2026 ante el Ministerio de Educación, donde la señora Lila Velásquez Alvarado, refiere que la directora de la II.EE N° 0233 ha desaprobado a 6 estudiantes de secundaria en la evaluación de recuperación; los estudiantes aprobaron las evaluaciones, pero la directora los desaprobó; los padres hicieron el reclamo con las evidencias de las evaluaciones; la directora contestó que va a solicitar se abra el SIAGIE para que los apruebe, pero a la fecha ya culmina el primer bimestre y no hay solución, y sus hijos no están matriculados; y ya no quieren asistir al colegio.

Que, con Oficio N° 067-2026-DIRECCION-IEPS.0233-M/SH de fecha 04 de mayo del 2026, la directora de la institución educativa solicita opinión favorable para realizar modificación en el SIAGIE, según la RM N° 432-2020-MINEDU, la cual establece textualmente que: "En los casos que el sistema lo requiera, para procesar la rectificación de notas en el SIAGIE, se deberá contar con la opinión favorable de la instancia de gestión educativa (UGEL) correspondiente, sustentada en el informe técnico pedagógico emitido por la institución educativa".

Que, se tiene el Informe Técnico N°007-2026-GRSM/DRE/UGEL-T/AGP/AJFG de fecha 12 de mayo del 2026, donde el responsable de SIAGIE de la UGEL ToCACHE, concluye que la solicitud se enmarca en las disposiciones vigentes que permiten, de manera excepcional, el registro y/o modificación de datos en el SIAGIE previa sustentación documentada y opinión favorable del especialista pedagógico correspondiente, se recomienda autorizar la modificación de los calificativos y la rectificación de las actas de evaluación, a fin de garantizar la veracidad de la información académica de las y los estudiantes. Además, recomienda a la dirección de la II.EE fortalecer los mecanismos de verificación y control previo al registro de calificativos en el sistema SIAGIE, disponiendo la revisión exhaustiva de las actas, registros auxiliares e informes de evaluación antes de su validación y cierre definitivo.

00001895

Asimismo, se sugiere establecer procedimientos internos de cotejo y conformidad con los docentes responsables de cada área curricular, a fin de evitar errores en el procesamiento y carga de información académica de las y los estudiantes.

De todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar la denuncia y los actuados relacionados a la misma que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que la docente (Directora), presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3° MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, de acuerdo a la **Ley N°28044**, Ley General de Educación, refiere en su Art.- 55 "El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo" (primer párrafo).

Por esa razón, quienes integran la Administración Pública como funcionarios o servidores adquieren una vinculación especial con el Estado, de jerarquía, que permite que se ejerza sobre ellos el *ius puniendi* con cierto grado de diferencia en relación con otros administrados. Las exigencias que recaerán sobre estos serán mayores por estar en juego el cumplimiento de los fines del Estado. De ahí que a los funcionarios y servidores públicos se les imponga mayores obligaciones y deberes sobre cómo conducirse, y se les exija no solo ser personas idóneas profesional o técnicamente hablando, sino también moralmente.

Que, mediante Carta N°016-2026-DRESM/UGEL-T/AGA/ST de fecha 09 de junio del 2026, la CPPADD cita a la directora para toma de declaración, quien refiere:

1.- PARA QUE DIGA: Que cargo ocupaba, desde que año labora en la I.E. N°0233 - Montecristo y cuáles son funciones? DIJO: Que, laboro desde el 07 de enero del 2026, soy directora de la institución educativa. =====

2.- PARA QUE DIGA: Si conoce a la señora Lila Velásquez Alvarado? DIJO: Que, si es una madre de familia de la institución educativa.=

3.- PARA QUE DIGA: Si es verdad lo manifestado por la señora Lila Velásquez Alvarado en la denuncia? DIJO: Que, no es cierto lo manifestado por la señora; en el mes de enero de este año al ingresar a la institución encontré jóvenes en etapa de recuperación de notas, son de entre 4to 5to año de secundaria. No solo son los de la lista que están allí, son varios en realidad; el problema fue al momento de subir las notas al sistema SIAGIE, hubo inconsistencias del mismo sistema, que lo califico así, saliendo con notas desaprobatorias ese grupo de alumnos, y se les comunicó verbalmente a sus estudiantes que salían desaprobados. Entonces para el 1er día hábil escolar se les notificó las notas, y entiendo el malestar de los padres de familia, que vinieron a reclamar a los días, entre ellas la señora denunciante; previo a ello, la señora había incitado a los demás padres de familia, para que vengán a la UGEL Tocache a hacer su queja, a lo cual ellos se negaron, y prefirieron esperar a que el sistema se solucionara. A dos días posteriores envié todo el informe al responsable de la UGEL Tocache, señora Olivia, consultándole si hay una forma de rectificar las actas, ya que se había cerrado el sistema, y no podía hacer las modificaciones de las notas; por lo que me dijeron que tenía que presentar toda una documentación de los antecedentes de los alumnos con respecto a sus notas, para a rectificación de las actas en el SIGIE, que además duran 30 días en modificarse; pero cuando vine a la UGEL Tocache a inicios de abril, mi pedido se había estancado en un área que no correspondía, y recién con la observación paso a otra oficina que correspondía. Revisaron la documentación y me dijeron que tenía que organizar todos los exámenes de los estudiantes de nuevo, empezar desde el inicio; por segunda vez envié la documentación el 14 de abril del 2026, remitiendo evidencias complementarias para opinión pedagógica y reapertura del sistema SIAGIE; por lo que otra vez el documento se estancó en el área, y cuando vine, fui directamente con el profesor Ángel que es especialista del SIAGIE, que me indicó que coloque en el oficio la Resolución Ministerial N° 432-2020-MINEDU e incorpore un párrafo que dice *"en caso de que le sistema lo requiera, para procesar la rectificación de notas en el SIAGIE se deberá contar con la opinión favorable de la instancia de gestión educativa (UGEL)"*. En el mes de abril vino la señora Lila con su hija mayor, en tono prepotente, intimidante, estaba sola en dirección, me sentí amenazada, he salido mal ese día, el testigo de mi estado era mi esposo y mi hija, no

quise salir de mi cama; le dije a la señora lo que estaba pasando con el sistema SIAGIE, las razones de cómo se dieron las cosas; la hija mayor vino aún más amenazante a la institución educativa, y le volví a indicar como fue el trámite y que tenga paciencia. El 04 de mayo del 2026, envié el 3er documento, subsanando y levantando las observaciones al señor Ángel de la UGEL Tocache; el día 05 de mayo del 2026 nuevamente la señora Lila y su hija mayor ingresaron a mi despacho de forma prepotente, y les dije que ya envié la documentación para corregir las notas. El 21 de mayo del 2026 recién se me habilita el sistema SIAGIE para poder rectificar las notas, y retirar del grado inferior al grupo de alumnos, pero en realidad ya estaban recibiendo clases en el grado que corresponde; luego llame a cada maestro de curso para que puedan poner las notas que les correspondía; después salieron las notas correctas en el grado respectivo. =====

4.- PARA QUE DIGA: Tienes algo más que agregar, quitar o modificar: DIJO: Que, he citado a los padres de familia del grupo de jóvenes que salieron observados en sus notas, incluso a la señora Lila Velásquez Alvarado le hice ver en el mismo sistema SIAGIE que había hecho la modificación de las notas de su menor hija, y que todo estaba regularizado por lo que deja en acta la documentación realizada después de corregida las notas.=====

En tal sentido, se ha corroborado que la directora ha actuado subsanando el error producido, siguiendo el procedimiento que establece la norma técnica para estos casos, de ahí que se considera que no ha cometido falta administrativa alguna, puesto que ha referido en su entrevista que fue el propio sistema de SIAGIE que tuvo inconsistencias al momento de subir las notas, por lo que pese a que los alumnos dieron recuperación y aprobaron el curso, el sistema no actualizaba sus notas; por tanto, tuvo que realizar un pedido al área correspondiente de la UGEL Tocache para poder habilitar el SIAGIE y modificar las notas de los alumnos involucrados. En tanto, el especialista del SIAGIE le brindó la opinión favorable para que pueda realizar el cambio de datos en dicho sistema.

Asimismo, al momento de su declaración ha presentado el Acta de entrega de Boletas de notas de evaluaciones de Recuperación y Regularización de Matricula 2026 de fecha 02 de junio del 2026, en donde los padres de familia del 4to y 5to año de secundaria, firman el acta en señal de conformidad, en cumplimiento de las normas vigentes del sector educación, en donde la dirección procede a hacer la entrega formal y física de las boletas de notas informativas que acreditan la situación final aprobatoria y regularizada de los estudiantes.

Que, la Ley N°28044, Ley General de Educación señala en su artículo 8° Principios de la Educación.- La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.

Que, el artículo 48° de la Ley de la Reforma Magisterial señala: **Cese temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave. También se consideran faltas o infracciones graves, pasibles de cese temporal, las siguientes: a) Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa. (la negrita es nuestra).

Que, el colegiado, bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos, por lo que en el presente caso se cuenta con la denuncia cuyos hechos han sido desvirtuados con la documentación obtenida de las diferentes áreas de la UGEL Tocache y la información y documentación proporcionada por la Directora denunciada, quedando por tanto demostrado la no configuración de la imputación en contra de la docente cuestionada.

La calificación y gravedad de la falta en el presente PAD no se ha logrado acreditarse por tanto no se puede calificar dentro de los alcances del D.S. N°004-2013-ED; **artículo 78°:**

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica

c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, es de verse que la Prof. **Tania Pérez Olivera**, Directora designada de la I.E N°0233 - Montecristo – Shunte - Tocache, no ha vulnerado la **Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, artículos: 40 literal a)** Cumplir en forma eficaz el proceso de aprendizaje de los estudiantes, realizando con responsabilidad y efectividad los procesos pedagógicos, las actividades curriculares y las actividades de gestión de la función docente, en sus etapas de planificación, trabajo en aula y evaluación, de acuerdo al diseño curricular nacional, concordante con el D.S. N°004-2013-ED, Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial, que en su artículo 48° señala: **Cese Temporal:** Son causales de cese temporal en el cargo, la transgresión por acción u omisión, de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente, considerados como grave.

Que, esta dirección hace referencia lo siguiente: De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario"*. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterría)

Por último, se menciona en el T.U.O de la Ley N°27444 (LPAG) Art.- 248 Principios de la potestad sancionadora administrativa numeral 8 causalidad *"La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable"*. Se refiere a que; *la Administración no puede hacer responsable a una persona por un hecho ajeno, sino solo por los propios. Conforme a este principio resultará condición indispensable para la aplicación de cualquier sanción a un administrado que su conducta satisfaga una relación de causa adecuada al efecto, esto es, la configuración del hecho previsto en el tipo como sancionable. (...) No puede sancionarse a quien no realiza la conducta sancionable.*

Del presente caso en particular esta dirección luego del análisis factico y jurídico efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **NO existe mérito** suficiente para **instaurar proceso administrativo disciplinario** a la Prof. **Tania Pérez Olivera**, Directora designada de la I.E N°0233 - Montecristo, del distrito de Shunte, provincia de Tocache, región de San Martín, porque NO se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición; en el ejercicio de la función docente**, debiéndose disponer el archivo correspondiente del presente PAD.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.

00001895

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- NO INSTAURAR proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Tania Pérez Olivera**, Directora designada de la I.E N°0233 - Montecristo, distrito de Shunte, provincia de Tocache, región San Martín, porque no se ha logrado acreditar la imputación en su contra, por ende no ha transgredido por acción u omisión su **deber y prohibición, en el ejercicio de la función docente**, debiéndose **disponer el archivo correspondiente** de todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Tania Pérez Olivera**, identificada DNI N° 10296214, con domicilio real en el Caserío Almendras, numero de celular 928196701, correo electrónico marcena_2@hotmail.com, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/PPADD
MACA/RD
MPMR/ST